

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач
Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры
«Окружная клиническая больница»
_____ / И.Д. Панов

КОНТРАКТ № _____

(Идентификационный код закупки 26 28601004445860101001 0748 001 3250 244)

г. Ханты-Мансийск

«__» _____ 202__ г.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Окружная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Панова Игоря Дмитриевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице _____, действующего на основании _____, здесь и далее именуемые "Стороны", в порядке Федерального [закона](#) от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), на основании документа, подтверждающего основание заключения контракта, реквизиты которого указаны в пункте 1.2 электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС, заключили настоящий Контракт (далее по тексту - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику **медицинские расходные материалы** в количестве, ассортименте и качества согласно Спецификации (Приложение № 1) (далее - товар), в срок согласно разделу 4 Контракта, а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату.

1.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Контракта, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

1.3. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Контракте (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

1.4. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

1.5. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка товара возврату Поставщику не подлежит.

1.6. Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

1.7. Место поставки товара: 628011, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, 40.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Цена Контракта указана в пункте 5.2 электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС. Сумма, подлежащая уплате Поставщику, уменьшается, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Источник финансирования: средства бюджетных учреждений.

2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на товар, упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места назначения, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и другие.

2.4. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Поставщика.

2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.4.3. Оплата производится по факту поставки партии товара в срок не позднее 7 рабочих дней с даты подписания структурированного документа о приёмке.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Досрочно принять и оплатить товар (часть товара).

3.1.2. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемых товаров в соответствии с пунктом 12.9 Контракта.

3.1.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Контрактом.

3.1.4. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку поставляемого по Контракту товара в соответствии с условиями Контракта.

3.2.2. Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Поставить товар в сроки, предусмотренные Контрактом.

3.3.2. Доставить товар своим транспортом и за свой счет, а также представить все принадлежности и документы (техническую документацию), относящиеся к товару (сертификаты, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации). В случае если товары, поставляемые в рамках Контракта, произведены за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.

3.3.3. Передать Заказчику товары надлежащего качества, в ассортименте и комплектации согласно Спецификации (Приложение № 1) и количестве, предусмотренном соответствующей заявкой. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента или комплектации.

3.3.4. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.

3.3.5. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3.3.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

3.3.7. Остаточный срок годности поставляемого по настоящему Контракту товара на момент поставки должен быть не менее 10 (Десяти) месяцев.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать приемки и оплаты товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товары. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить товары (часть товаров) в соответствии с условиями Контракта.

4. Порядок и сроки поставки товара

4.1. **Поставка товара осуществляется в течение 2027 года по заявкам Заказчика.**

Поставка всего товара должна быть завершена до «12» ноября 2027 года.

4.2. Товар должен быть поставлен в течение 15 календарных дней с момента направления Заказчиком соответствующей заявки. Заявки направляются Поставщику по электронной почте. Адресом электронной почты для получения заявок является: _____. Номер контактного телефона: _____.

4.3. Товар считается принятым заказчиком с даты подписания документа о приемке в электронной форме в ЕИС.

4.4. Досрочная поставка допускается только по согласованию с Заказчиком.

4.5. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Контракта, реквизиты соответствующей отгрузочной разнарядки (при ее наличии), а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение направляется Заказчику по электронной почте. Адресом электронной почты для получения сообщений является: _____. Номер контактного телефона: _____.

4.6. Досрочная поставка допускается только по письменному согласованию с Заказчиком. В случае согласования досрочной поставки Заказчик обязуется принять товар и подписать документ о приемке в электронной форме в порядке, установленном Контрактом.

4.7. В п. 11.1 Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени), Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта в части поставки и приемки товара. При наступлении указанной даты Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта.

Поставщик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. В случае уклонения Поставщика от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Акт взаимосверки обязательств является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

5. Порядок сдачи и приемки товара

5.1. Поставщик в срок, указанный в разделе 4.1. Контракта, при поставке товара должен передать Заказчику следующие документы:

5.1.1. документы, на русском языке подлежащие при необходимости к передаче вместе с товаром:

- копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений и (или) иных документов, обязательных для данного вида Товара, подтверждающих качество Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- копии регистрационное удостоверение или копию выписки из ГРМИ;

- инструкцию пользователя на русском языке (если ее наличие предусмотрено производителем).

5.2. Приемка товара осуществляется в месте поставки товара.

5.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным Контрактом. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Контрактом, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.4. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Контрактом, осуществляется в следующем порядке:

5.4.1. В присутствии представителей Заказчика, приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии), общественности (в случае привлечения к приемке общественности) экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар (п. 5.1), а также проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.

5.4.2. После внешнего осмотра товара (п. 5.4.1) осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в Спецификации (Приложение № 1). Количество поступившего товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации(ях) (Приложение № 1).

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности товара, указанного в Спецификации(ях) (Приложение № 1), с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара и с содержащимся в сопроводительных документах на товар (п. 5.1).

5.4.3. Товар должен быть поставлен полностью в объеме, предусмотренном заявкой. Заказчик вправе отказаться от приемки части Товара, сформировав в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от приемки.

Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в заявках и Спецификации(ях) (Приложение № 1), Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

Если Поставщик передал Заказчику товар в количестве, превышающем указанное в заявках и Спецификации(ях) (Приложение № 1), Заказчик извещает об этом Поставщика. Приемка излишнего количества товара не осуществляется.

5.4.4. Заказчик вправе при приемке поставленного товара осуществлять фотосъемку и (или) видеозапись (видеосъемку) такой приемки в части его соответствия условиям Контракта в присутствии представителя Поставщика.

5.4.5. Фотосъемку и (или) видеозапись (видеосъемку) приемки поставленного товара осуществляет должностное лицо Заказчика, наделенное соответствующими полномочиями.

5.4.6. Фотосъемка и (или) видеозапись (видеосъемка) приемки поставленного товара выполняется по возможности в светлое время суток и (или) в хорошо освещенном помещении (при наличии возможности).

5.4.7. Фотосъемка и (или) видеозапись (видеосъемка) приемки поставленного товара фиксирует, в том числе процесс проверки товара на соответствие объему и качеству, предусмотренных Контрактом.

Факты неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту подробно фиксируются посредством фотосъемки и (или) видеозаписи (видеосъемки).

5.4.8. Полученные в ходе приемки фото- и (или) видеоматериалы в обязательном порядке должны содержать отметку о дате, времени фотосъемки и(или) видеозаписи (видеосъемки).

Перед началом видеозаписи (видеосъемки) ответственное за видеозапись (видеосъемку) лицо Заказчика озвучивает фамилию, имя, отчество и должность(ти), присутствующего(их) ответственного(ых) лица (лиц) за приемку товара, информацию о дате, месте и времени видеозаписи (видеосъемки).

При изготовлении фото- и (или) видеоматериалов допускается использование любых общедоступных цифровых форматов записи фото- или видеофайлов (jpeg, png, tif, Mpeg4, avi и иных).

Информация о ведении фотосъемки и(или) видеозаписи (видеосъемки) включается в Акт приёма-передачи товара.

Фото- и (или) видеоматериалы хранятся Заказчиком в течение остаточного срока годности, но не менее трех лет с даты осуществления приемки товара.

Фото- и (или) видеоматериалы являются подтверждением фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту.

5.5. Приемка товара в целом, производится в установленном Контрактом порядке и подтверждается подписанием Сторонами документа о приемке в электронной форме.

5.5.1. Поставщик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную пунктами «а», «б», «в», «г», «е», «ж» пункта 1 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г.

Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом Контракта такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик.

5.5.2. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 5.5.1 Контракта, прилагаются первичные учетные документы, подтверждающие (сопровождающие) поставку товара, (счет и (или) счет-фактура (поставщик вправе сформировать и направить Заказчику счет-фактуру в виде отдельного электронного документа с использованием ЕИС), товарная накладная или универсальный передаточный документ. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 5.5.1 Контракта информация, содержащаяся в документе о приемке.

5.5.3. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктами 5.5.1, 5.5.2 Контракта, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с пунктом 5.5.4 Контракта) осуществляет одно из следующих действий: подписывает документ о приемке в соответствии с пунктом 5.5.1 Контракта; формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.5.4. В случае создания, в соответствии с пунктом 5.3 Контракта, приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 5.5.1 Контракта, членами комиссии и Заказчиком выполняются действия, предусмотренные подпунктами «а», «б» пункта 5 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. В случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта поставленного Оборудования заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.5.5. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 5.5.4 Контракта или подпунктом «б» пункта 5 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г направляются автоматически с использованием единой информационной системы Поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

5.5.6. В случае получения в соответствии с пунктом 5.5.5 Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в соответствии с п. 5.5.1 Контракта. В случае нарушения Поставщиком сроков устранения выявленных замечаний, определенных мотивированным отказом, Заказчик выставляет Поставщику штраф согласно раздела 7 Контракта.

5.6. Структурированный документ о приёмке считается подписанным с момента подписания его Заказчиком и Поставщиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени заказчика и Поставщика, в единой информационной системе в сфере закупок.

Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

5.7. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени поставщика, заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

5.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его приемки (до даты подписания документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок) Заказчиком несет Поставщик.

5.9. Поставщик обеспечивает соответствующее хранение Товара до момента его приемки Заказчиком. Со дня подписания документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

5.10. Если ненадлежащее качество поставленного Товара, обнаружено после приемки на этапах хранения (эксплуатации) или в процессе подготовки к использованию, при условии, что соответствие качества такого товара не могло быть обнаружено Заказчиком в результате приемки в установленном настоящим Контрактом порядке, Заказчик обязан незамедлительно уведомить Поставщика о данном факте посредством электронной почты или иными способами, позволяющими установить факт получения корреспонденции адресатом (исполнителем, поставщиком). Поставщик обязан прибыть для составления Акта о выявленных нарушениях качества Товара не позднее 10 (рабочих) дней с момента уведомления.

В течение 30 (рабочих) дней после подписания Акта о выявленных нарушениях качества Товара, Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества, Товаром надлежащего качества.

5.11. Если Поставщик в установленный срок не заменит поставленный Товар ненадлежащего качества надлежащим, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков в поставке Товара и обязан взыскать неустойку в соответствии с положениями Контракта и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

6. Обеспечение исполнения контракта

6.1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта в размере, указанном в п.4.5 электронного контракта (10% от начальной (максимальной) цены Контракта).

В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений [статьи 37](#) Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

6.3. В случае если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме независимой гарантии, срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона. Независимая гарантия должна быть безотзывной и содержать сведения, указанные в ст. 45 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В независимую гарантию должно быть включено условие о праве Заказчика на беспспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

6.4. Возврат Заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта производится в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе. При этом срок возврата Заказчиком Поставщику таких денежных средств не должен превышать 15 (пятнадцати) календарных дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

6.5. В ходе исполнения контракта Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального Закона о контрактной системе.

6.5.1. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального Закона о контрактной системе.

6.5.2. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона о контрактной системе. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с Контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

6.5.3. Предусмотренное частями 7 и 7.1 настоящей статьи уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

6.6. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при наличии), уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в порядке установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (с учетом изменений и дополнений), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.2. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном [пунктами 7.3 – 7.6](#), в том числе рассчитываемой как процент цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора (далее - цена договора (этапа)).

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных [пунктами 7.4 – 7.5](#)):

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным [законом](#)), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

7.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

7.9. Пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы (пункт 5 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Контракту, подлежат урегулированию путем переговоров и предъявления претензий.

В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

В случае, если объем претензионной переписки, превысит объемы, допустимые функционалом единой информационной системы, дальнейший обмен документами может осуществляться посредством направления заказных писем по адресам Сторон, или направления электронных документов, подписанных электронными подписями, на адрес электронной почты.

9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

10. Расторжение Контракта

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту становится невозможным либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает цену фактически поставленного и принятого Заказчиком Товара.

10.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в случаях и порядке, установленном частями 15-16 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.5. Односторонний отказ Заказчика от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств осуществляется Заказчиком в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.7. В случае принятия Заказчиком, предусмотренного частью 9 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта:

а) Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной [электронной подписью](#) лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;

б) решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с [пунктом 1](#) части 12.1. статьи 95 Федерального закона о контрактной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Поставщику. Датой поступления Поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик;

в) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с [пунктом 2](#) части 12.1. статьи 95 Федерального закона о контрактной системе считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.10. Поставщик вправе принять решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа отдельных видов обязательств. Односторонний отказ Поставщика от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств осуществляется Поставщиком в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.11. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.12. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 31.12.2027 г. С 01.01.2028 г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

12.Прочие условия

12.1. Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить копию Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика).

12.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

12.3. К Контракту прилагаются Спецификация.

12.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 рабочих дней с даты такого изменения.

12.5. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного Контрактом количества товара и иных условий Контракта.

12.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.7. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.8. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Контракте, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 Федерального закона №44-ФЗ.

12.9. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на тридцать процентов количество всех предусмотренных Контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на тридцать процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

Прилагается в электронном контракте,
сформированном с использованием ЕИС

_____/

Э.П.

Поставщик:

Прилагается в электронном контракте,
сформированном с использованием ЕИС

Э.П.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

(Прилагается в электронном контракте, сформированном с использованием ЕИС)

Заказчик:

Э.П.

Поставщик:

Э.П.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 03f8ef51c7e84b4b19884033b1cc0ff4

Владелец **Панов Игорь Дмитриевич**

Действителен с 04.09.2025 12:18

по 28.11.2026 12:18

Дата подписи 12.08.2026 10:15